

Tomasz Świestowski  
ul. Czarnolesiana 430/3  
41-709 Ruda Śląska  
PESEL: 85100416519  
tel. 720-759-420  
e-mail: swiestowski.tomasz@gmail.com

Pobierowo, dn. 10.07.2025 r.

Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej  
za pośrednictwem:  
Urzędu Miasta Ruda Śląska  
ul. Plac Jana Pawła II 6  
41-709 Ruda Śląska

**Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w postaci skanów dokumentów, w których Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej lub inne jednostki prokuratury, działając w oparciu o art. 23 k.p.k., informowały o wszczęciu postępowania karnego wobec pracowników samorządowych Urzędu Miasta Ruda Śląska — o ile taka sytuacja miała miejsce od czasu wprowadzenia tego przepisu.**

Szanowni Państwo,

Działając jako obywatel, pragnę uzyskać informację, czy od momentu wprowadzenia art. 23 k.p.k. do Kodeksu Postępowania Karnego zaistniała sytuacja, w której jakkolwiek jednostka organizacyjna prokuratury — w przypadku wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec pracownika samorządowego Urzędu Miasta Ruda Śląska — poinformowała o tym zgodnie z art. 23 k.p.k., w przypadku gdy dobro postępowania lub interes publiczny tego wymagały?

Organy ścigania mogą udzielić informacji instytucjom lub osobom mającym uzasadniony interes, w tym pracodawcy, który na podstawie Ustawy o pracownikach samorządowych ma obowiązek zatrudniania osób o nieposzlakowanej opinii.

Art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych [Warunki zatrudnienia na stanowisku pracownika samorządowego] stanowi m.in.:

1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3; 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo: 1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Art. 6a [Odwołanie lub rozwiązanie umowy o pracę w przypadku skazania] — W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe — właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego odwołuje pracownika lub rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania.

W mojej ocenie za takim interesem przemawia fakt, iż sprawa dotyczy funkcjonariuszy publicznych, a potencjalne nadużycia urzędnicze mają istotne znaczenie dla mieszkańców miasta.

Jeżeli wobec osób piastujących urzędnicze stanowisko zostało wszczęte postępowanie karne, zwracam się także o informację, czy Urząd Miasta (Prezydent Miasta Ruda Śląska) został kiedykolwiek o tym fakcie powiadomiony zgodnie z praktyką wynikającą z art. 23 k.p.k., a jeżeli tak — o udostępnienie skanów tych pism.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania pisemnie na mój adres e-mail, wysyłając dokument elektroniczny z podpisem elektronicznym.

Z poważaniem,  
Tomasz Świątowski